

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 30/09/2025
CELSE NO : 4.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLİ 153252
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
ÜYE : Halim GÖKKOYUN 286032
CUMHURİYET SAVCISI : Metin ATÇI 179321
KATİP : Filiz AVCU 100827

Her ne kadar mahkememiz duruşması bugün değil ise de, sanığın mahkememize gelerek hakkında yakalama emri düzenlendiği ifade vermek istediğini beyan etmekle, resen celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık KAMİL HACIGÖKMEN ve müdafisi Ayhan Seçsev geldikleri görüldü.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Sanık huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.

Sanık : KAMİL HACIGÖKMEN, T.C. Kimlik Numarası: 13282560322, Lütü ve Ferdane'dan olma, 23/04/1965 Alanya doğumlu, Antalya, Alanya, Güllerpınarı mah/köy nüfusunda kayıtlı olup halen Güller Pınarı Mah. Hasan Akçalıoğlu Cad. HacıGökmen apt. No:10 İç Kapı No:2 Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. Evli, 2 çocuklu. Okur Yazar, transfer işi yapar, aylık ortalama gelirin 80.000 TL olduğunu beyan eder, T.C. vatandaşı. 0551 175 97 45 nolu telefonu kullanır.

CMK-191/3-c maddesi gereğince, sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu bildirildi.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 147 ve devamı maddeleri gereğince sanığa müdafii seçme hakkının bulunduğu, bir müdafinin yardımından yararlanmak istemekle birlikte müdafii seçecek durumda değilse baro tarafından kendisine bir müdafii tayin edileceği, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, lehine olan delillerin toplanmasını istemek, aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırabilmek ve lehine olan hususları ileriye sürebilmek hakkının ve olanağının bulunduğu, İddianamenin kendisine tebliğiyle duruşma günü arasında 1 haftadan az bir süre geçmiş ise CMK-190/2 maddesi uyarınca yargılamaya ara verilmesini isteme hakkının bulunduğu, ayrıca vermiş olduğu adresteki değişiklikleri derhal mahkememize bildirmesinin gerektiği, aksi takdirde tüm tebligatların yukarıda vermiş olduğu adrese yapılacağı hususları tek tek anlatıldı ve mahkemece sanığın anlayabileceği şekilde açıklandı.

Sanık; üzerine atılı suçlamayı, cezalandırılması talep edilen sevk maddelerini ve yasal haklarını anladığını, savunmasını hazırlamak için süre talep etmediğini, yargılamaya ara verilmesi yönünde bir talebinin olmadığını, savunmasını yapacağını, susma hakkını kullanmayacağını, lehine olan hususları savunması esnasında ileriye süreceğini, ayrıca bundan sonra her türlü adres değişikliğini derhal mahkememize bildireceğini beyan etmekle, CMK-191/3-d maddesi uyarınca sanığın savunmasının tespitine geçildi.

SANIK SAVUNMASINDA: ben daha önce karakolda ifade vermişim o ifademi tekrar ederim. Hasan YALIM isimli kişiyi çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi samimi arkadaşım olur. 2017 yılında Güllerpınarı Mahallesinde muhtarlık yaptım. 20 yıl içerisinde vergi ile ilgili olarak cezaevine



girdim. samimi arkadaşım olduğu için o benden ben ondan borç para alıp veriyorduk. Aramızda herhangi bir ticaret olmadı ancak elden para alışverişi oldu. Benim onda 120.000 TL civarında senedim vardı. Cezaevine girmeden önceye o icraya vermişti. Bana borcu olduğu için 17/01/2016 tarihinde 55.000 Euro luk senedi düzenleyerek getirdi. Cezaevinden çıktım, ben cezaevine girmeden önce bu senedi bana müşteki vermişti. Ofisimde verdi. Yanında kardeşi de vardı, kardeşi Şevki Yalımdır. Sonra cezaevinden çıktıktan sonra müştekinin cezaevine girmeden önce vermiş olduğu senedi bende icraya verdim. Cem EKİNCİ isimli kişi Alanya Mahmutlar Mahallesinde post ofisi ve müteahhitlik işi yapıyordu. Ben cezevindeyken cem Ekinci bana ve çocuklarıma para yardımında bulunmuştu. Ben emekli olmak için çocuklarıma, 15.000-20.000 EURO civarında para vermiş. Ben cezaevinden çıktıktan sonra cemin bana yapmış olduğu yardımların karşılığı olarak bana müştekinin vermiş olduğu 55.000 Euro senedi ciro edip verdim. Alacağından arta kalan kısmı bana iade edecekti. Birbirimize itimat ettik. Senet arkasındaki el yazısı ve imza bana aittir. Evimin oradaki Hancı Pastanesinde vermiştim. Cem EKİNCİ de yanımda senedi imzalayarak teslim aldı. Yanımızda kimse yoktu. Senette aradaki farkı bana iade edecekti. Senedi Cem EKİNCİ avukatı aracılığı ile işleme koyduğunu hatırlıyorum. Senedin ön yüzündeki elle doldurulan yerleri Hasan YALIM doldurarak. getirmişti... Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Senet ile ilgili tehdit etmedim. Senedi yanımda imzaladığında da kimse yoktu. Senette herhangi bir usulsüzlük yoktur. Kendisi benim senedimi icraya verdiği için bende senedi icraya koydurdum. İddia ettiği hususları kabul etmiyorum. 25 yıl muhtarlık yaptığım dönemde bile herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Çevremde sevilen sayılan bir insanım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendisine ait dükkanına hiçbir zaman gitmedim. Kendisi ile karşılaşmadık. PTT görevlisi veya herhangi biri müştekiden senet almadım. İki senedi cezaevine girmeden önce muhtarlıkta borcuna karşılık imzalayarak Verdi. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Dedi.

Sanığa CMK231/5 maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartları ve sonuçları anlatıldı. Soruldu: Öncelikle beraatimi mahkeme aksi kanaate varırsa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ederim. dedi.

Senedin ön yüzündeki 11.08.2023 tarihli uzmanlık raporu okundu sanıktan soruldu:rapora bir diyeceğim yoktur dedi.

06.05.2025 tarihli ATK raporu okundu soruldu: rapora bir diyeceğim yoktur aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum dedi.

Sanığa suçunun subutu halinde ve hükmedilebilecek kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza halinde şartları oluştuğunda seçenek yaptırım olarak TCK 50/1-f maddesinde düzenlenen kamuya yararlı işte çalışmak isteyip istemediği soruldu: Suçlamayı kabul etmiyorum. Ancak mahkeme aksi kanaatte olursa kamuya yararlı işte çalışmak istemem. Dedi.

Sanığa soruşturma aşamasında kollukta/ Cumhuriyet Savcılığında alınan savunması okundu. Çelişki nedeniyle Soruldu: senedin bedeli daha doğrusu benim onda olan senedimin bedeli 130.000 TL olabilir aradan zaman geçtiği için miktarını unutmuş olabilirim ancak senet şu an icradadır.

CMK-209/1 maddesi gereğince, dosyada mevcut olan; kollukça tutulan tutanaklar, delil olarak kullanılacak belgeler ve diğer yazılar, sanığın kişisel ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, diğer tüm esasa etkili belgeler okundu.

Sanıktan soruldu : Okunan belge ve delillere karşı beyanda bulunmak için süre talep etmiyorum. Savunmalarına aykırılık teşkil eden hususları kabul etmem,dedi.

CMK 209/1 maddesi gereğince, sanığa Nüfus kaydı ile adli sicil kaydı okundu. Soruldu : Kayıtlar doğrudur ve bana aittir dedi.

Sanığa CMK 196 maddesi uyarınca duruşmalardan bağışık tutulmak isteyip istemediği soruldu: duruşmalardan bağışık tutulmak istiyorum. dedi.

Sanığa eyleminin sübutu halinde hakkında TCK'nin 158/1-F-SON, 158/1-L-SON, 158/1-D, 158/1-SON, 158/1-H, 245/1, 43 ve 58 maddesinin uygulanması ihtimaline binaen ek savunma hakkı verilmesine karar verildi, açıklandı, açık yargılamaya devam olundu.



SANIK EK SAVUNMASINDA; Süre talebim yoktur, eski savunmalarımı ek savunma olarak tekrar ederim, dedi.

Sanık müdafiiinden soruldu: daha sonra detaylı beyanda bulunacağız, hayatın olağan akışına aykırı olarak suçlamalarda bulunuluyor, kahvehanelerde mevzuat gereği kamera kayıtları tutulması zorunludur. Kamera kayıtları olsaydı, bu dosyanın açılmasına gerek kalmayacaktı dedi

İddia makamından soruldu: eksiklikler giderilsin sanık hakkındaki yakalama emri kaldırılсын dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1-Sanık hakkında çıkartılan yakalama emri ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere çıkartıldığı anlaşılmakla, savunması alınan sanık başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise derhal serbest bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2-Sanık hakkında çıkartılan yakalama emrinin kaldırılmasına,

Bu nedenlerle duruşmanın önceki gibi duruşmanın 19/11/2025 tarihi saat 11.30'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 30/09/2025

Başkan 153252

E imzalıdır

Üye 211469

E imzalıdır

Üye 286032

E imzalıdır

Katip 100827

E imzalıdır

